ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU QUARTIER DU CERF
RÈGLEMENTS POUR LES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE

Tout acquéreur ou propriétaire d'un immeuble (incluant les terrains vacants) dans le Quartier du Cerf, tel que stipulé dans le contrat notarié, doit adhérer aux différents règlements et obligations de l'association des propriétaires.

Le but de l'association est d'avoir des services et activités pour les propriétaires (et locataires) à coûts raisonnables puisque nous avons un pouvoir de groupe exceptionnel, le tout, dans un environnement agréable pour tous. L'association sera le point de contact auprès de la municipalité, afin de garder les bonnes relations et d'assurer la pérennité de la location court terme.

1. INFORMATIONS À FOURNIR DÈS L'ACQUISITION D'UNE PROPRIÉTÉ

Tous les nouveaux propriétaires doivent fournir au promoteur info@quartierducerf.com (ou son mandataire) et à l'Association du Quartier-du-Cerf associationquartierducerf@gmail.com, les informations suivantes, lesquelles seront tenues au Registre des membres de l'Association, savoir:

- Nom(s) du/des propriétaires ou nom de la Société qui effectue l'achat;
- Numéro(s) de téléphone (maison, cellulaire);
- Adresse courriel;

Ces informations nous permettront de maintenir à jour nos dossiers de membres. Tout changement doit être notifié à l'Association dans les dix (10) jours suivant le changement. Le **défaut de se conformer** à la présente obligation entraînera des **frais automatiques de 200,00$**.

Nous vous suggérons fortement de joindre notre groupe privé, *"Association des propriétaires Quartier du Cerf"* https://bit.ly/GroupeFacebookQDC

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Deux assemblées annuelles se tiendront en vidéoconférence, une au printemps et l'autre à l'automne.
- La langue officielle de l'Association est le Français.
- Il y aura 5 administrateurs dans le conseil. Deux des administrateurs seront les promoteurs du projet, et ce jusqu'à la fin complète du projet Quartier du Cerf.
- Il doit y avoir 50%+1 afin d'avoir Quorum

- Les décisions monétaires au-delà de 5000$ seront soumises à l'approbation d'un minimum de 75% des membres votants.

- Un (1) propriétaire d'un immeuble (terrain ou édifice) = un (1) droit de vote auprès de l'Association = un (1) paiement de cotisation. Un propriétaire peut détenir plusieurs immeubles, il détient donc le nombre de votes et de cotisations équivalent au nombre d'immeubles.

- Voici les 2 types de catégories de membres:
    - Les membres votants sont les membres qui ont payé leur frais de bienvenue et leur cotisation annuelle.
    - Les membres non votants sont les membres qui sont en défaut de payement pour le frais de bienvenue ou la cotisation annuelle

- Si un membre votant est en défaut de paiement, il devient un membre non votant. Il perd alors son droit de vote et ne pourra s'exprimer lors des assemblées.
- Un membre non votant (en défaut de paiement) perdra, ainsi que tous ses invités, locataires ou autres, tout droit de jouir des activités et services de l'Association.

3. RÈGLEMENTS DE L'ASSOCIATION

Le présent règlement est stipulé sous réserve de toute loi ou tout règlement applicable à l'immeuble qui a préséance sur les conditions de jouissance énoncées aux présentes.

3.1. CONDITIONS RELATIVES AUX PROPRIÉTAIRES

Chacun des propriétaires a le droit de jouir comme bon lui semble de son immeuble, à la condition d'en respecter la destination et les présents Règlements de L'Association ainsi que toutes les modifications qui peuvent leur être apportées, de ne pas nuire aux droits des autres propriétaires et de ne rien faire qui peut soit compromettre la qualité du projet du Quartier du Cerf, soit porter atteinte à la destination du projet dans son ensemble.

La jouissance et l'usage de leur immeuble sont assujettis aux conditions suivantes :

- Le projet Quartier du Cerf est un développement à vocation de villégiature et de tourisme sur lequel la location à court terme est présentement permise et sujet aux conditions énoncées par la Municipalité.

- À l'exception du droit exclusif du promoteur d'annoncer et de mettre en évidence la vente initiale des terrains vacants, de chalets, il ne peut être placé dans les chemins ou à l'entrée du Quartier du Cerf, aucune enseigne, aucune réclame, aucune lanterne ni aucun écriteau sans avoir obtenu, au préalable et par écrit, l'autorisation du conseil d'administration de l'Association du Quartier-du-Cerf. Le défaut de se conformer à la présente obligation entraînera des frais automatiques de deux cent cinquante (250,00$) par pancarte non autorisée.

- Tout propriétaire, locataire et occupant est tenu de faire respecter par tous les membres de sa famille, ses invités, ses occupants, employés, entrepreneurs ou courtiers immobiliers, les dispositions de la loi et des règlements en vigueur.

- Tout propriétaire est tenu, à ses frais, de maintenir son terrain, son immeuble et ses accessoires en bon état, propres et conformes aux normes sanitaires.

- Tout propriétaire doit déclarer avoir pris connaissance et accepter tous et chacun des règlements inclus aux présentes.

- Tout membre désirant faire de la location court et/ou long terme doit inclure dans son contrat de location et son cahier de bienvenue, la section “RÈGLEMENTS DU DOMAINE” en pages 6 & 7.

3.2. CONDITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET IMMEUBLES DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Sous réserve des dispositions du Code civil du Québec et particulièrement du présent Règlement de l’immeuble, chacun des propriétaires a l'entière jouissance de son immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées tout en ne faisant pas obstacle à l'exercice du même droit par les autres propriétaires et sous réserve des limitations ci-après énoncées, à savoir :

- Chaque propriétaire est personnellement responsable des dégradations causées aux terrains et immeubles de l’Association, et d'une manière générale, de tous les dommages résultant d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme à leur destination initiale, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire ou occupant, d'un membre de sa famille, de son personnel ou des personnes se rendant chez lui ou à qui il donne accès à l'immeuble.

- Les propriétaires doivent utiliser les bacs à ordures conformément aux règlements municipaux, notamment:
    - les ordures ménagères doivent être dans convenablement enveloppées dans des sacs
    - effectuer un entretien régulier de ses bacs et s’assurer de la propreté de ces derniers
    - Les bacs ne doivent, en aucun temps, répandre de mauvaises odeurs et les couvercles doivent toujours être rabattus
    - Nul ne peut ranger, placer ou laisser les bacs dans la marge avant du terrain sauf pour les collectes
    - Tous les types de conteneurs doivent être situés en priorité dans les marges/cours arrière ou latérale et dissimulés par un mur-écran, s’ils sont visibles d’une voie publique
    - Lorsque la résidence est à plus de 50’ de la ligne avant, il est possible de laisser les bacs dans la marge de recul à un minimum de 20’ de l’emprise de la ville. (nous vous suggérons d'utiliser un arpenteur géomètre puisque cela peut varier entre 25’ et 35’ du chemin et de nous présenter votre projet). Dans ce cas, les bacs doivent être entourés d’un abri fabriqué s’harmonisant avec son milieu ou d’un mur écran.
    - Les bacs roulants doivent être mis en bordure de la rue au plus tôt à 17h

le jour précédent de la collecte.

- Quiconque contrevient à une disposition du règlement municipal commet une infraction et sera facturé par l'association, les amendes prévues par le règlement municipal soit
    - 1ere infraction: 100$
    - 1re récidive: 300$
    - Récidives subséquentes: 500$

4. OBLIGATIONS FINANCIÈRES

L'Association sera chargée de la gestion complète des obligations financières et de la comptabilité des biens lui appartenant, et étant à l'usage des membres en règle.

Le promoteur initial n'aura pas à participer financièrement à l'Association.

Les charges annuelles de chacun des membres sont notamment, mais non limitativement constituées comme suit, à savoir :

- Frais d'entretien paysager;
- Déneigement (le cas échéant);
- Surveillance et gardiennage du projet;
- Entretien extérieur;
- Achat et entretien des quais, des chaloupes et des autres équipements extérieurs disponibles (le cas échéant);
- Achat de produits ménagers et d'entretien divers;
- Frais de bureau divers;
- Publicité et commercialisation du projet;
- Système de guérite et de télécommunication (le cas échéant);
- Frais juridiques et comptables.

Une réévaluation desdites charges sera effectuée annuellement ou au besoin. Un frais initial devra être versé à chacun des membres de l'Association. Un état de compte annuel sera envoyé au propriétaire. Un délai de 30 jours sera permis pour acquitter la facture. En cas de non-paiement dans le délai prescrit, un intérêt mensuel de 2% sera chargé, jusqu'à plein paiement. Tous les frais liés au recouvrement des sommes seront à la charge exclusive du membre.

Le conseil d'administration de l'Association se réserve le droit exclusif de : (peut-on inclure cette section avec la section plus haut (déneigement, surveillance, etc.)

- Négocier et contracter des assurances pour le compte de l'Association, ses immeubles et ses membres;
- Négocier des contrats d'emplois;
- Négocier et signer des contrats n'excédant pas la somme de cinq mille dollars (5 000,00$), avant les taxes applicables;
- Le représentant mandaté par l'Association pour superviser et administrer le bon fonctionnement a quant à lui le pouvoir d'autoriser des dépenses autres que ceux normalement engendrés dans le cadre des opérations pour un montant de cinq cents dollars (500,00$) par contrat, sans approbation spéciale du conseil de l'Association;

- Voir à l'établissement, l'entretien et la réfection des chemins communs, sentiers divers et plans d'eau.

5. RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES

- Le membre ne pourra permettre, autoriser ou autrement tolérer le branchement, à partir de son terrain, de quelque autre immeuble, contigu ou non au sien, aux services d'utilités publiques desservant ou qui desserviront son emplacement. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le membre ne pourra constituer ou grever son immeuble de quelque servitude, droit de passage ou autre droit d'usage qui pourrait permettre le passage sur ou par le terrain vendu aux présentes, d'une ligne d'approvisionnement en électricité ou service de télécommunication en faveur de tout autre immeuble, sauf avec le consentement écrit de l'Association, lequel pourra être refusé par cette dernière à son entière discrétion. Le membre reconnaît que l'implantation des services publics desservant l'immeuble qu'il acquiert et le développement Quartier du Cerf a requis du vendeur initial des investissements considérables et que le vendeur désire préserver l'harmonie architecturale et environnementale dudit projet résidentiel. De plus, le membre reconnaît que le branchement non autorisé d'immeubles extérieurs au développement Quartier du Cerf poserait un risque de manque de puissance électrique disponible pour les immeubles dudit projet. Par conséquent, une violation de la présente prohibition causerait un préjudice important et potentiellement irrémédiable au vendeur et non compensable uniquement monétairement. Ainsi, le membre, pour lui-même et tout successeur ou ayant-droit, accepte et s'oblige à ce que toute violation à la présente prohibition soit sanctionnée par l'imposition d'une pénalité automatique de DEUX CENT MILLE DOLLARS (200 000,00$) devant être versé par le membre à L'Association (ou au vendeur initial) ou tout successeur ou ayant-droit de ce dernier au vendeur initial ou tout ayant-droit de ce dernier, le tout sans préjudice aux autres recours disponibles au vendeur ou tout ayant droit de ce dernier, incluant les recours de nature injonctive et en dommages-intérêts. Si le vendeur initial est contraint d'exercer un recours judiciaire pour faire respecter la présente prohibition et sanctionner le défaut du membre ou de tout ayant-droit de ce dernier, le membre ou tout tel ayant droit devra lui rembourser tous les honoraires et déboursés encourus par le vendeur initial, incluant les honoraires extrajudiciaires des procureurs du vendeur initial, découlant du défaut du membre. Dans l'éventualité où est instituée à l'encontre du membre ou de tout ayant droit de ce dernier une demande judiciaire réclamant l'octroi d'une servitude légale de passage de toute ligne d'approvisionnement en électricité ou en télécommunication sur le terrain en faveur de quelqu'autre immeuble, le membre ou son ayant droit devra en aviser sans délai le vendeur initial et lui permettre d'intervenir dans le cadre de toute telle instance judiciaire.

- Toute modification cadastrale apportée à un terrain devra être approuvée par l'Association ou le promoteur initial.

- L'Association (via son conseil d'administration) se réserve un droit de refuser un projet ne cadrant pas avec le cadre initial du Quartier-du-Cerf (lieux de culte, restauration, maisons de chambres, etc.)

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU QUARTIER DU CERF
RÈGLEMENTS DU DOMAINE

Tout individu: propriétaire, membres de sa famille, invités, occupants, employés, sous contractants, locataires et autres, sont tenus de respecter les dispositions de la loi et des règlements en vigueur.

CHEMINS, ACCÈS & ESPACES COMMUNS

- Le stationnement dans les rues et les espaces communs est interdit. Tout véhicule moteur, motocyclette ou autre type de véhicule s'y trouvant seront remorqués aux frais du propriétaire de celui-ci.

- Aucun individu ne peut encombrer les voies de circulation, les sentiers, les parcs, ou autres endroits communs, ni laisser quoi que ce soit sur ces lieux.

- Aucun individu ne peut de quelque façon que ce soit s'approprier ou occuper exclusivement tout espace commun général.

- Les animaux sont permis s'ils sont en laisse. Merci de ramasser derrière eux.

- Aucune consommation de drogue, cannabis, alcool, tabac, vapotage de toute sorte n'est permis dans les espaces communs.

PLANS D'EAU & ACCÈS AUX LACS

- Toute embarcation à propulsion mécanique, moteur à essence, diésel ou électrique (incluant motoneiges/quad) sont interdites sur les plans d'eau de l'Association, en tout temps de l'année.

- Afin de protéger la santé de nos lacs, aucune embarcation de type kayak, paddle, article gonflable, etc., provenant de l'extérieur du Quartier du Cerf ne peut être utilisé. Seules les embarcations des propriétaires ayant un collant au nom de leur chalet sont permises.

- Seules les embarcations ayant une vignette de stationnement valide peuvent être laissées sur place (quai ou support). Toute autre embarcation laissée sur les lieux sera retirée et des frais de fourrière de 200$ hebdomadaire seront facturés afin de les récupérer.

- Vous devez utiliser l'accès au lac qui vous est attribué et de ne rien laisser derrière vous. Les accès sont accessibles, à pieds seulement, entre 9h00 et 21h00. Aucune musique, bruit excessif ou feu de joie n'est toléré dans les accès et sur les plans d'eau.

RÈGLES GÉNÉRALES

- Merci de circuler seulement dans les espaces communs désignés, les sentiers désignés et les chemins du domaine. Il est strictement interdit de circuler en dehors de ces zones puisque, même si l'espace est boisé, il appartient à un propriétaire.

- Tel que mentionné par la municipalité, les feux d'artifice et les feux à ciel ouvert ne sont pas permis. Tout feu extérieur, au bois, doit l'être dans un foyer muni d'un pare-étincelles et installé sur un lit de gravier.

- Les propriétaires, locataires et occupants doivent veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit, à aucun moment, troublé par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, de leurs clients, des gens à leur service, de leurs employés et préposés.

- Aucun objet désagréable à la vue ou susceptible de causer un dommage ne peut être transporté dans les chemins d'accès. De plus, il ne doit être introduit aucune matière dangereuse ou malodorante dans le Quartier-du-Cerf.

- Aucune chasse de toute forme n'est permise sur les terrains privés, les chemins ou dans tous les lieux faisant partie du Quartier-du-Cerf.

*** Il est à noter que si le propriétaire est en défaut de paiement, aucun invité ou locataire ne pourront jouir des activités et services fournis par l'Association. Ils seront toutefois tenus de respecter les règlements du domaine.